

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1777/2530

นางสุดา วิสุทธิวรรณ

โจทก์

นางสมศรี รอยกุลเจริญ หรือรอยกุล
เจริญ

จำเลย

นางสมศรี รอยกุลเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 76,500 บาทให้แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68,67)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายสุชาติรอยกุล
เจริญ นำโฉนดที่ดินของตน 1 ฉบับ วางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 53,60)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น

กำหนด ก้อนอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก้อนอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดำริ สุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>